La relación jurídica patrimonial y sus sujetos

Tema 2 (diap. 1–19)

1 Relación jurídica patrimonial

diap. 2–3

- **Vínculo** entre personas regulado por el Dº, con **objeto económico**
- Una parte puede **exigir** algo a otra con la **coacción** del poder público
- Posición **activa** o **pasiva**
- Ej. trabajo: **salario ↔ horas**; los dos son a la vez activos y pasivos

2 Elementos y derecho subjetivo

diap. 4–6

- Elementos: **sujetos**, **objeto** (sobre qué recae) y **contenido** (derechos y deberes)
- **Dº subjetivo**: poder de exigir algo a otro bajo coacción; su cara opuesta es la **obligación**
- Tiene **titular**, **objeto** y **contenido**: facultades, deberes y **acciones** para protegerlo
- **Patrimoniales** (valor económico) / **extrapatrimoniales** (personalísimos, de la personalidad y de familia)

3 Capacidad y persona física

diap. 7–9, 15

- Sujeto: persona **física** o **jurídica**
- **Capacidad jurídica**: ser **titular** de derechos y obligaciones (también el *nasciturus*)
- **Capacidad de obrar**: **ejercerlos** válidamente; depende de la edad y del autogobierno
- **Personalidad**: se adquiere al **nacer con vida**, desprendido del seno materno (arts. 29–30 CC); se extingue con la **muerte** (art. 32)
- **18 años**: plena capacidad. **Menor**: limitada (padres o tutor). **Emancipado** desde los 16: reducida
- **Aragón**: mayor de edad a los 18 o por matrimonio; **autoridad familiar**; desde los **14**, capacidad ampliada con asistencia

4 Discapacidad

diap. 10–15

- **Ley 8/2021**: desaparecen la incapacitación y la tutela
- Convención de **Nueva York** (2006): **capacidad jurídica igual** que los demás
- Toda persona con discapacidad **tiene capacidad**, con **apoyos a medida** que no anulen su voluntad
- Priman las **medidas voluntarias**: la propia persona elige quién la apoya y con qué alcance (art. 250 CC)
- **A falta de ellas:**
  - **Guarda de hecho**: informal; autorización judicial si representa
  - **Curatela**: judicial, apoyo **continuado**; asistencial (representa solo en casos graves)
  - **Defensor judicial**: apoyo **ocasional** o **conflicto de intereses**

5 Persona jurídica

diap. 16–17

- Organización de personas o bienes **personificada por la ley** (art. 35 CC)
- **Independiente** de sus miembros y con vocación de **permanencia**
- Actúa mediante **representante** (órgano de administración)
- **Clases:**
  - **Corporaciones**: Dº público (Estado, CCAA, ayuntamientos, universidades)
  - **Asociaciones de interés público**: sin ánimo de lucro (ONG, partidos)
  - **Fundaciones**: patrimonio para un **fin altruista**
  - **Asociaciones de interés particular**: con lucro (**sociedades**)

6 La representación

diap. 18–19

- Un **representante** actúa y los efectos recaen en el **representado**
- **Legal** o **voluntaria** (poder); **directa** o **indirecta**
- Poderes **generales** o **especiales**; algunos en **documento público** (art. 1280.5 CC)
- **Mandato**: el mandatario sigue las instrucciones y límites del mandante
- «Quien puede **lo más** puede **lo menos**»
- Poder falso, caducado o excedido: **nulo**, salvo **ratificación**